ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____

г. Хабаровск «____» _____ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Ванеев Виталий Игоревич (ОГРНИП 314272415400148, ИНН 272498930696), действующий от своего имени (далее — «Заказчик»), с одной стороны, и _____ (далее — «Исполнитель»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. Термины и порядок взаимодействия Сторон

1.1. Сервисом (Личным кабинетом) Стороны признают принадлежащий Заказчику веб-сервис, доступный в сети Интернет по адресу https://crm.истсайд.рф, в котором Стороны размещают и подтверждают Задания, формируют и подписывают акты приема-передачи оказанных услуг, обмениваются сообщениями и документами. Сервис является собственным программным средством Заказчика и используется для организации взаимодействия Сторон по настоящему Договору. Сервис не является посреднической цифровой платформой, сводящей заказчиков и исполнителей третьих лиц; отношения Сторон возникают напрямую из настоящего Договора.

1.2. Доступ Исполнителя к Сервису осуществляется по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора, и одноразовому коду, направляемому Заказчиком на этот адрес.

1.3. Обмен документами через Сервис совершается в электронной форме (пункт 2 статьи 160, пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации). Документ, направленный и подтвержденный Стороной в Сервисе, признается подписанным простой электронной подписью этой Стороны. Ключом простой электронной подписи Стороны является совокупность адреса электронной почты Стороны и одноразового кода, направленного на этот адрес и введенного при подтверждении документа. Стороны признают, что документы, подписанные простой электронной подписью в указанном порядке, равнозначны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью (часть 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), и порождают права и обязанности Сторон. Свидетельством того, что документ получен второй Стороной, является отображение соответствующего документа в ее Личном кабинете в Сервисе.

1.3.1. Способ подписания Договора, приложений к нему, Заданий и Актов Исполнитель выбирает сам: простой электронной подписью в Сервисе в порядке пункта 1.3 либо собственноручной подписью на бумажном носителе. Во втором случае Исполнитель подписывает документ, размещает в Сервисе его скан-копию или фотографию, пригодную для прочтения всех реквизитов, и по требованию Заказчика передает оригинал. Скан-копия, размещенная в Сервисе, признается Сторонами надлежащим подтверждением подписания до передачи оригинала. Оба способа имеют равную силу; выбор одного способа для одного документа не обязывает Стороны использовать его для остальных.

1.4. Термины, используемые в Договоре, толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Условия, не урегулированные Договором, определяются законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика (далее — «Задания») оказать услуги, поименованные в конкретном Задании, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги (далее — «Услуги»).

2.2. Перечень услуг, объем услуг, стоимость услуг, требуемый результат и сроки оказания Услуг указываются в Заданиях, размещаемых Заказчиком в Сервисе. Задание считается принятым Исполнителем с момента его подтверждения Исполнителем в Сервисе. Задания являются неотъемлемой частью Договора.

2.3. Направления услуг, по которым Исполнитель принимает Задания, определяются Приложением № 1 к Договору. Одно и то же лицо вправе оказывать услуги по нескольким направлениям одновременно; в этом случае в Приложении № 1 отмечается каждое направление, а Задания и расчеты по разным направлениям ведутся раздельно. Изменение состава направлений оформляется новой редакцией Приложения № 1, подписанной в порядке пункта 1.3, и не требует заключения нового Договора.

2.4. Планы работ, которые Исполнитель составляет самостоятельно для организации своей деятельности (в том числе дневные, недельные и месячные), и текущая переписка Сторон Заданиями не являются, самостоятельной оплате не подлежат и в акт приема-передачи оказанных услуг не включаются.

2.5. Исполнитель является самозанятым лицом и применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», самостоятельно неся ответственность за его уплату.

2.6. Стороны подтверждают, что настоящий Договор не является трудовым договором, не регулирует трудовые отношения и не предусматривает подчинение Исполнителя правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика, установление рабочего времени, рабочего места, предоставление отпусков, больничных, социальных гарантий и иных условий, характерных для трудовых отношений. Исполнитель самостоятельно определяет технологию, время, место,

способы и последовательность оказания Услуг, использует собственные материалы и оборудование, если иное прямо не согласовано Сторонами применительно к конкретной услуге. Предоставление Заказчиком доступа к отдельным онлайн-сервисам в объеме, необходимом для оказания услуг, не означает включение Исполнителя в организационную структуру Заказчика.

2.7. Исполнитель подтверждает, что не состоит и не состоял с Заказчиком в трудовых отношениях по трудовому договору в течение двух лет, предшествующих заключению настоящего Договора, и не привлекает для оказания услуг работников по трудовым договорам. Подтверждение дается в связи с ограничением, установленным Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ для доходов, получаемых от бывшего работодателя.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость Услуг указывается в конкретных Заданиях, являющихся неотъемлемой частью Договора. Порядок, по которому стоимость определяется для каждого направления услуг, приведен в Приложении № 1 и в документах, названных в нем.

3.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг (далее — «Акт»), если иное не указано в конкретном Задании или в Приложении № 1.

3.3. При получении дохода от оказания Услуг Исполнитель обязан сформировать чек и обеспечить его передачу Заказчику в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Чек формируется Исполнителем самостоятельно в мобильном приложении «Мой налог» (веб-кабинете «Мой налог») и передается Заказчику, в том числе посредством размещения ссылки на чек в Сервисе.

3.4. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора и (или) в Личном кабинете Исполнителя.

3.5. Доход Исполнителя по Договору является объектом налогообложения налогом на профессиональный доход и не облагается НДФЛ. При изменении системы налогообложения Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика по электронной почте; при этом стоимость Услуг в большую сторону не пересматривается и включает в себя размер соответствующего налога. В случае неуведомления Исполнитель самостоятельно и за свой счет урегулирует связанные с этим претензии третьих лиц (в том числе налоговых органов) и возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

4. Сроки и условия оказания Услуг

4.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг в день принятия Задания, если иное не указано в Задании, и вправе оказать Услуги досрочно.

4.2. Факт оказания Услуг и их получения Заказчиком подтверждается Актом, подписанным обеими Сторонами в Сервисе. Акт составляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания Услуг по конкретному Заданию при условии их надлежащего оказания в полном объеме. При наличии замечаний получающая Сторона направляет мотивированный отказ от подписания Акта. К Акту может быть приложен отчет с перечнем оказанных Услуг.

4.3. В случае утраты Исполнителем права на применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (отказа от его применения) Исполнитель обязуется сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утраты права (отказа).

4.4. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц (субисполнителей) только при получении письменного согласия Заказчика и несет ответственность за убытки, причиненные участием субисполнителя в исполнении Договора.

4.5. По завершении или досрочном прекращении Договора Исполнитель передает Заказчику через Сервис документы, материалы и результаты оказанных услуг. Передача персональных данных клиентов Заказчика по электронной почте, в мессенджерах и иными способами вне Сервиса не допускается.

4.6. По завершении оказания Услуг либо при прекращении (досрочном расторжении) Договора Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня прекратить использование всех аккаунтов, сервисов и рабочих пространств Заказчика, к которым ему был предоставлен доступ, и выйти из них. С этого момента Исполнитель не вправе входить в указанные аккаунты и сервисы и пользоваться ими. Настоящее обязательство действует независимо от передачи логинов и доступов и удаления данных, предусмотренных Договором, и не отменяет права Заказчика самостоятельно изменить или отозвать доступы в любой момент.

5. Работа с клиентами Заказчика

5.1. Клиентами Заказчика в настоящем разделе признаются лица, которым Заказчик оказывает услуги, а также лица, обратившиеся к Заказчику и не заключившие договор, их родители и иные законные представители.

5.2. Исполнитель взаимодействует с клиентами Заказчика только через Сервис и рабочие каналы связи, предоставленные Заказчиком. Использование личного аккаунта в мессенджерах, личной электронной почты и личного номера телефона для работы с клиентами не допускается. Обращение клиента, поступившее в личный канал Исполнителя, переводится в рабочий канал.

5.3. Исполнитель не вправе давать клиентам обещания и гарантии сверх условий публичной оферты Заказчика и выбранного клиентом тарифа, в том числе гарантировать поступление в образовательную организацию, получение гранта или стипендии, выдачу визы либо иное решение, принимаемое третьими лицами.

5.4. Исполнитель не вправе получать от клиентов Заказчика денежные средства напрямую, предлагать клиентам оплату мимо Заказчика, а также предлагать им услуги, аналогичные услугам Заказчика, от своего имени или в интересах третьих лиц.

5.5. В течение срока действия Договора и 1 (одного) года после его прекращения Исполнитель не вправе использовать сведения о клиентах Заказчика, полученные при исполнении Договора (контакты, состав семьи, этап поступления, условия договора с Заказчиком, история общения), для заключения с ними сделок в обход Заказчика, а также передавать такие сведения третьим лицам. Настоящее ограничение касается использования конфиденциальной информации Заказчика и не ограничивает право Исполнителя оказывать услуги иным лицам.

5.6. Значительная часть клиентов Заказчика — несовершеннолетние. Исполнитель обязан вести общение корректно, не запрашивать у несовершеннолетнего сведения, не относящиеся к оказанию Услуг, и не назначать личных встреч вне форматов, согласованных Заказчиком, без ведома законного представителя.

5.7. Материалы, которые Исполнитель показывает или передает клиентам (презентации, подборки, конспекты, расчеты), не должны содержать внутренних сведений Заказчика: себестоимости услуг, условий вознаграждения исполнителей, сведений о других клиентах.

5.8. Публичные высказывания и реклама от имени Заказчика, а также использование его наименования, товарных знаков и материалов в собственных рекламных целях допускаются только с предварительного письменного согласия Заказчика.

6. Персональные данные

6.1. При оказании Услуг Исполнитель обрабатывает персональные данные клиентов Заказчика и иных лиц по поручению Заказчика. Заказчик является оператором персональных данных, Исполнитель — лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора (часть 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Настоящий раздел является поручением оператора и определяет условия такой обработки.

6.2. Цели обработки: оказание Услуг по Заданиям, в том числе сопровождение поступления, консультирование, подготовка документов и заявок в образовательные организации, коммуникация с клиентом и его законными представителями, ведение учета выполненных Заданий в Сервисе.

6.3. Перечень персональных данных, обрабатываемых по поручению: фамилия, имя, отчество клиента и его законного представителя; дата рождения; гражданство; контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты, аккаунты в мессенджерах); сведения об образовании и успеваемости; результаты языковых и предметных экзаменов; сведения документов, удостоверяющих личность, и иных документов, требуемых образовательной организацией; сведения о месте жительства; сведения о состоянии здоровья в объеме медицинского заключения, требуемого образовательной организацией; сведения об оплате услуг Заказчика; иные данные, размещенные в Сервисе и необходимые для оказания Услуг.

6.4. Перечень действий (операций) с персональными данными: получение от Заказчика и от субъекта, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ) Заказчику и лицам, прямо указанным Заказчиком, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка осуществляется смешанным способом — с использованием средств автоматизации и без таковых.

6.5. Исполнитель обязуется: соблюдать конфиденциальность персональных данных и не раскрывать их третьим лицам; обрабатывать персональные данные исключительно в Сервисе и иных инструментах, письменно согласованных Заказчиком; обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и соблюдать требования статьи 19 Федерального закона № 152-ФЗ, а также требования части 5 статьи 18 и статьи 18.1 указанного закона в применимой к Исполнителю части; по запросу Заказчика предоставлять документы и сведения, подтверждающие выполнение этих требований; не привлекать к обработке третьих лиц без письменного согласия Заказчика.

6.6. Исполнителю запрещается: выгружать персональные данные из Сервиса; копировать их на личные устройства и в личные облачные хранилища; передавать их по электронной почте и в мессенджерах вне рабочих каналов; загружать их в нейросети и иные сторонние сервисы; использовать их в целях, не связанных с оказанием Услуг, в том числе для собственных проектов и рассылок.

6.7. Об утечке персональных данных, утрате доступа, компрометации аккаунта либо иной неправомерной передаче Исполнитель уведомляет Заказчика немедленно, но не позднее 12 (двенадцати) часов с момента обнаружения. Срок

установлен для того, чтобы Заказчик успел исполнить обязанность оператора уведомить уполномоченный орган в установленный законом срок.

6.8. По прекращении Договора либо по требованию Заказчика Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня прекращает обработку персональных данных, возвращает носители и удаляет данные со своих устройств и аккаунтов, письменно подтверждая удаление, за исключением экземпляров, хранение которых прямо требуется законом.

6.9. Заказчик несет ответственность перед субъектами персональных данных за действия Исполнителя. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, включая возмещение сумм административных штрафов и иных убытков, возникших у Заказчика вследствие нарушения Исполнителем настоящего раздела.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае аннулирования Исполнителем чека за оплаченные Услуги Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере указанной в таком чеке суммы, а также возмещения убытков, связанных с таким аннулированием.

7.2. За каждый установленный факт нарушения пунктов 5.3, 5.4 или 5.5 Договора Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) рублей и возмещает убытки в части, не покрытой неустойкой.

7.3. За каждый установленный факт нарушения раздела 6 Договора Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, а также возмещает суммы штрафов, наложенных на Заказчика уполномоченными органами, и иные убытки в части, не покрытой неустойкой.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязанности прекратить нарушение, удалить неправомерно полученные материалы и возместить убытки.

8. Интеллектуальная собственность и результаты работ

В настоящем разделе «Правообладатель» означает Заказчика по настоящему Договору — Индивидуального предпринимателя Ванеева Виталия Игоревича. Раздел применяется к тем Результатам работ, которые Исполнитель фактически создает при оказании Услуг по своему направлению.

8.1. Термины

8.1.1. «Результаты работ» означают все созданные, разработанные, подготовленные, измененные или доработанные Исполнителем лично либо с привлечением согласованных Правообладателем лиц результаты интеллектуальной деятельности, материалы и разработки, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, технического задания или поручения Правообладателя, включая:

— исходный и объектный программный код, скрипты, библиотеки, модули, API, интеграции, плагины, алгоритмические реализации и конфигурационные файлы;

— сайты, приложения, платформы, личные кабинеты, CRM-системы, Telegram-, WhatsApp-, VK-, MAX-боты, мини-приложения, автоматизации и программные агенты;

— архитектуру решений, схемы баз данных, структуры данных, интерфейсы, пользовательские сценарии, дизайн-системы, прототипы и макеты;

— исправления, обновления, новые версии, адаптации, локализации, модификации, дополнения, оптимизации, рефакторинг и иные улучшения существующих продуктов Правообладателя;

— результаты вайбкодинга и иной разработки с применением ChatGPT, Claude, Codex, Cursor, GitHub Copilot и любых других систем искусственного интеллекта;

— промпты, системные инструкции, цепочки промптов, библиотеки промптов, настройки агентов, AI-workflows, файлы контекста, базы знаний, инструкции и методы взаимодействия с нейросетями;

— тексты, сценарии, раскадровки, изображения, иллюстрации, презентации, анимацию, видео, аудио, музыку, субтитры, дикторские записи, синтетические голоса, аватары, исходные медиафайлы и проекты монтажа;

— подборки образовательных организаций, презентации и конспекты для клиентов, скрипты переговоров, методические и обучающие материалы;

— технические задания, документацию, инструкции, исследования, отчеты, таблицы, базы данных и аналитические материалы;

— промежуточные версии, черновики, отклоненные варианты и иные материалы, созданные в процессе исполнения Договора;

— иные охраняемые и неохраняемые результаты, информацию, решения и материалы, созданные для проектов Правообладателя.

8.1.2. Под «созданием с применением искусственного интеллекта» понимается создание Результата работ полностью или частично посредством генеративных моделей, AI-агентов, систем автоматического программирования, генераторов кода, текста, изображений, видео, музыки или голоса.

8.2. Принадлежность исключительных прав

8.2.1. Исключительное право на каждый Результат работ в полном объеме принадлежит Правообладателю — Индивидуальному предпринимателю Ванееву Виталию Игоревичу — с момента создания и фиксации такого Результата работ в объективной форме, если императивными нормами применимого законодательства не установлен иной момент перехода права.

8.2.2. В той мере, в какой исключительное право первоначально возникает у Исполнителя или иного лица, Исполнитель настоящим безотзывно отчуждает и передает Правообладателю исключительное право на соответствующий Результат работ в полном объеме:

— на территории всех стран мира;

— на весь срок действия исключительного права, включая возможные продления и восстановления;

— без ограничений по способам, целям, отраслям и формам использования;

— с правом Правообладателя передавать исключительное право полностью или частично, выдавать лицензии и сублицензии третьим лицам.

8.2.3. Передача включает право Правообладателя самостоятельно или через третьих лиц:

— воспроизводить, распространять и публично показывать Результаты работ;

— публиковать и доводить их до всеобщего сведения, включая размещение в сети Интернет;

— изменять, сокращать, дополнять, перерабатывать, адаптировать, переводить и локализовывать их;

— объединять их с другими произведениями, программами, базами данных и продуктами;

— создавать производные произведения, новые версии и модификации;

— использовать их в рекламе, коммерческих и образовательных продуктах;

— регистрировать программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки, патенты и другие объекты интеллектуальной собственности;

— передавать права клиентам, партнерам, инвесторам, приобретателям бизнеса и иным лицам;

— использовать Результаты работ под любым наименованием, обозначением либо без указания имени Исполнителя.

8.2.4. Если какой-либо Результат работ в соответствии с законодательством США или иной страны может признаваться work made for hire, стороны считают его специально заказанным произведением, созданным для Правообладателя как work made for hire. Если такой режим неприменим, действует предусмотренное настоящим Договором безотзывное отчуждение всех исключительных прав Правообладателю.

8.2.5. Если отдельный AI-сгенерированный элемент не признается объектом авторского права, такой элемент все равно является Результатом работ, передается Правообладателю и не может использоваться, публиковаться или передаваться Исполнителем иначе, чем для исполнения настоящего Договора.

8.3. Личные неимущественные права

8.3.1. Неотчуждаемые личные неимущественные права сохраняются за соответствующими физическими лицами в пределах, установленных законом.

8.3.2. Исполнитель разрешает использование Результатов работ без указания своего имени и соглашается на внесение Правообладателем любых изменений, дополнений, сокращений, технических доработок, адаптаций и переработок, не порочащих честь, достоинство или деловую репутацию автора.

8.3.3. В юрисдикциях, где это допускается, Исполнитель отказывается от осуществления moral rights и обязуется не предъявлять основанные на таких правах требования к Правообладателю, его правопреемникам, лицензиатам и клиентам.

8.4. Вознаграждение за передачу прав

8.4.1. Вознаграждение за создание Результатов работ и отчуждение исключительного права на них включено в стоимость Услуг по соответствующим Заданиям и отдельно не выплачивается.

8.4.2. Указанное вознаграждение является полным. Исполнитель не вправе требовать дополнительных выплат, процентов, роялти или иного вознаграждения за использование, изменение, лицензирование или передачу Результатов работ, кроме случаев, когда право на дополнительное вознаграждение не может быть отменено договором в силу императивной нормы закона.

8.5. Искусственный интеллект

8.5.1. Исполнитель может применять только AI-сервисы и тарифы, письменно согласованные Правообладателем.

8.5.2. Исполнитель обязан использовать корпоративные аккаунты Правообладателя, если они предоставлены. Создание Результатов работ в личном аккаунте Исполнителя не изменяет принадлежность исключительного права Правообладателю.

8.5.3. Исполнитель не вправе загружать в нейросети без письменного разрешения Правообладателя:

— исходный код и закрытую архитектуру проектов;

— пароли, API-ключи и токены;

— базы клиентов и персональные данные;

— коммерческую тайну;

— договоры и внутренние документы;

— неопубликованные видео, сценарии и маркетинговые материалы;

— любую другую конфиденциальную информацию Правообладателя.

8.5.4. Исполнитель обязан передать Правообладателю промпты, системные инструкции, историю существенных генераций, настройки AI-агентов и иные материалы, необходимые для воспроизведения и дальнейшего развития Результатов работ.

8.5.5. Исполнитель не вправе разрешать AI-сервисам использовать конфиденциальные материалы Правообладателя для обучения моделей, если это можно отключить настройками соответствующего сервиса.

8.6. Сторонние материалы и open source

8.6.1. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Правообладателя включать в Результаты работ:

— чужой программный код;

— материалы предыдущих заказчиков или работодателей;

— платные шаблоны и библиотеки;

— изображения, музыку, видео, шрифты и иные объекты третьих лиц;

— компоненты под лицензиями GPL, AGPL, SSPL, BUSL, Commons Clause, CC BY-NC либо другими лицензиями, ограничивающими коммерческое использование, закрытое распространение или обязывающими раскрывать исходный код.

8.6.2. Разрешенные сторонние компоненты указываются в отдельном реестре с указанием наименования, версии, источника и лицензии.

8.6.3. Если сторонний материал заранее письменно не указан Исполнителем, он считается представленным Исполнителем как материал, который может законно использоваться и передаваться Правообладателю без ограничений и дополнительных платежей.

8.6.4. Исполнитель гарантирует, что Результаты работ не нарушают исключительных прав, прав на товарные знаки, изображение, голос, персональные данные, коммерческую тайну и иных прав третьих лиц.

8.6.5. Для видео Исполнитель обязан передать Правообладателю лицензии на музыку, изображения, footage, шрифты и другие материалы, а также согласия людей на использование их изображения и голоса, включая создание синтетических копий, если такие элементы используются.

8.7. Привлечение третьих лиц

8.7.1. Исполнитель не вправе привлекать субподрядчиков, соавторов и иных третьих лиц без предварительного письменного согласия Правообладателя.

8.7.2. До допуска согласованного лица к работе Исполнитель обязан получить от него передачу исключительных прав и обязательства о конфиденциальности не менее строгие, чем предусмотренные настоящим Договором.

8.7.3. Исполнитель отвечает за действия привлеченных им лиц как за свои собственные.

8.8. Запрет использования и передачи

8.8.1. Исполнитель не приобретает и не сохраняет право использования Результатов работ для собственных целей.

8.8.2. Без письменного согласия Правообладателя Исполнитель не вправе:

— копировать и повторно использовать Результаты работ либо их части;

— продавать, лицензировать, дарить, публиковать или иным образом передавать их третьим лицам;

— использовать код, дизайн, архитектуру, сценарии, видео, промпты, базы знаний и AI-workflows в других проектах;

— создавать на их основе продукты для себя, другого заказчика или конкурента Правообладателя;

— размещать Результаты работ в портфолио, социальных сетях, на сайте, GitHub, GitLab, Behance, Dribbble или иных публичных ресурсах;

— раскрывать факт участия в конкретном проекте, если Правообладатель предварительно не разрешил такое раскрытие;

— подавать от своего имени заявки на государственную регистрацию соответствующих объектов.

8.8.3. Ограничения настоящего раздела не лишают Исполнителя права использовать общие профессиональные знания и навыки, не содержащие код, материалы, коммерческую тайну или иные Результаты работ Правообладателя.

8.9. Передача материалов и доступов

8.9.1. Исполнитель обязан регулярно размещать актуальные Результаты работ в репозиториях, облачных хранилищах, рабочих пространствах и аккаунтах, контролируемых Правообладателем.

8.9.2. Не позднее даты окончания работ либо в течение одного рабочего дня после требования Правообладателя Исполнитель передает:

— исходный код и историю версий;

— файлы дизайна и проекты монтажа;

— промпты и настройки AI-агентов;

— документацию и инструкции;

— логины, токены и иные доступы;

— реестр сторонних компонентов и лицензий;

— иные материалы, необходимые для самостоятельного использования и доработки проекта.

8.9.3. После подтверждения передачи Исполнитель удаляет принадлежащие Правообладателю материалы со своих устройств, личных аккаунтов и хранилищ, кроме экземпляров, хранение которых прямо требуется законом.

8.10. Содействие оформлению прав

8.10.1. Исполнитель обязан по запросу подписать акты, заявления, подтверждения авторства, договоры отчуждения, документы для регистрации программ и иные документы, необходимые для подтверждения или защиты прав Правообладателя в любой стране.

8.10.2. Обязанность, предусмотренная настоящим пунктом, сохраняется после прекращения Договора.

8.11. Ответственность

8.11.1. За каждый установленный факт неправомерной передачи, публикации, использования или предоставления доступа к Результатам работ либо конфиденциальной информации Исполнитель уплачивает Правообладателю неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

8.11.2. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от прекращения нарушения, удаления материалов и возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.

8.11.3. Исполнитель возмещает документально подтвержденные расходы, претензии и убытки, возникшие вследствие использования им неразрешенного кода, контента, персональных данных, изображения, голоса, товарных знаков или иных материалов третьих лиц.

8.11.4. Правообладатель вправе требовать принятия обеспечительных и запретительных мер в любой юрисдикции, где произошло или может произойти нарушение.

8.12. Сохранение условий

8.12.1. Условия о принадлежности прав, запрете использования, конфиденциальности, ответственности и содействии защите прав продолжают действовать после исполнения, расторжения или признания Договора недействительным в максимально допустимой законом степени.

9. Действие и расторжение Договора

9.1. Договор действует с даты подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В случае начала оказания Услуг до заключения Договора его условия применяются к отношениям, возникшим ранее.

9.2. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон; в одностороннем порядке Заказчиком путем направления письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения с последующей оплатой фактически оказанных услуг; в одностороннем порядке Исполнителем путем направления письменного уведомления Заказчику не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения с последующим полным возмещением Заказчику понесенных убытков.

9.3. При досрочном расторжении Стороны в разумный срок производят все взаиморасчеты. Направление уведомления о расторжении через Сервис является надлежащим; уведомление считается полученным с даты отображения в Личном кабинете второй Стороны.

9.4. При прекращении Договора Исполнитель передает Заказчику незавершенные дела по своим клиентам в порядке, согласованном Сторонами, в том числе сведения о состоянии подготовки, сроках и договоренностях с клиентом, зафиксированные в Сервисе.

10. Разрешение споров

10.1. До предъявления иска Сторона, которая считает свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию с указанием требований и их обоснования, приложив копии подтверждающих документов.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить письменный мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

10.3. При неполучении ответа в указанный срок или неурегулировании спора в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления претензии заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения, в том числе в электронной форме в порядке пункта 1.3 Договора.

11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий Договора и полученной при его исполнении информации о деятельности другой Стороны и не раскрывать ее третьим лицам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны. Обязательство действует с момента подписания Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия. Подробные условия определяются отдельным соглашением о конфиденциальности.

11.3. Официальными в рамках Договора признаются адреса электронной почты, телефонные номера и мессенджеры, указанные в реквизитах Сторон, а также сообщения, доставленные посредством Сервиса. Переписка с указанных адресов и посредством Сервиса признается юридически значимой. Сообщение считается доставленным, если отправителю не поступило автоматически сформированное уведомление об ошибке доставки.

11.4. При изменении реквизитов Сторона в течение двух рабочих дней обязуется уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения этой обязанности Сторона несет ответственность за связанные с этим последствия.

11.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение № 1 «Направления услуг и порядок расчета», Задания, размещенные в Сервисе, и подписанные Сторонами Акты.

12. Реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Ванеев Виталий Игоревич ОГРНИП 314272415400148 ИНН 272498930696 Адрес регистрации: г. Хабаровск, ул. Шелеста, д. 61 Электронная почта: eastside.main@gmail.com Расчетный счет 40802810929540001122 в ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва К/сч 30101810145250000411 БИК 044525411	ФИО: _____ Паспорт: серия _____ номер _____ Выдан: _____ Дата выдачи: _____ Адрес регистрации: _____ ИНН: _____ Расчетный счет: _____ Банк: _____ К/сч: _____ БИК: _____ Электронная почта: _____ Телефон: _____
ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА	**ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ**
_____ / В. И. Ванеев	_____ / _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____

Направления услуг и порядок расчета

г. Хабаровск «____» _____ 20___ г.

Настоящее Приложение определяет направления, по которым Исполнитель принимает Задания, и документы, по которым определяется стоимость услуг каждого направления. Отмеченные направления действуют одновременно; расчеты по ним ведутся раздельно.

1. Направления услуг

ОТМЕТКА	НАПРАВЛЕНИЕ	СОСТАВ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
☐	**Сопровождение поступления**	Ведение клиента по этапам поступления: консультация и стратегия года, подготовка и проверка документов, подача заявок, сопровождение до зачисления, заезда и первого месяца обучения. Стоимость определяется по контрольным точкам и коэффициенту вовлеченности в порядке, изложенном в документе «За что мы платим тьютору» (приложение к обучению), действующая редакция которого размещается Заказчиком в Сервисе.
☐	**Продажи**	Работа с обращениями клиентов, проведение онлайн-консультаций и диагностик, ведение переписки в согласованных каналах, доведение клиента до заключения договора с Заказчиком. Стоимость определяется по документу «Условия работы и вознаграждения отдела продаж», действующая редакция которого размещается Заказчиком в Сервисе.
☐	**Отдельные работы**	Работы, не относящиеся к первым двум направлениям: смены на чатах, разовые консультации, диагностики, методические и иные материалы. Стоимость каждой работы указывается в соответствующем Задании.

Совмещение направлений. Если отмечено более одного направления, Исполнитель оказывает услуги по каждому из них на условиях соответствующего документа. Задания, Акты и расчеты по разным направлениям не смешиваются: каждое Задание относится к одному направлению и оплачивается по его правилам.

2. Общие условия расчета

2.1. Расчетный период — календарный месяц. Стоимость услуг, оказанных в расчетном периоде, отражается в Сервисе построчно и доступна Исполнителю для проверки до выплаты.

2.2. Документы, названные в разделе 1, могут изменяться Заказчиком на следующий расчетный период с уведомлением Исполнителя через Сервис не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала такого периода. К Заданиям, принятым до изменения, применяется редакция, действовавшая на дату принятия Задания.

2.3. Изменение состава направлений оформляется новой редакцией настоящего Приложения.

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА

_____ / В. И. Ванеев

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

_____ / _____